

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๑๖๙๒/๒๕๕๘
หมายเลขแดงที่ ๒๓๘๙/๒๕๖๐

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอและได้รับการคัดเลือกจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๙,๖๑๐,๗๐๐ บาท และทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๘๐ วัน โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานสำรวจ และเสนอรูปแบบการติดตั้ง Shop Drawing ทั้งระบบมาให้ และทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด จำนวน ๒๓๒ แผงบนโครงสร้างเหล็กกรงรับแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓,๘๔๔,๒๘๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด และติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Inverter)



/พร้อมเชื่อมต่อ...

พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมให้ระบบทำงานได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนจัดทำ As-Built Drawing ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานขออนุญาต จำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการ ขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตลอดจนได้รับอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน ไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเข้าสำรวจและเสนอรูปแบบการติดตั้ง Shop Drawing ทั้งระบบ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด ๒๓๒ แผง บนโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเสร็จ เรียบร้อยตามแบบแปลน พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งระบบทั้งหมดและติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Inverter) และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมให้ระบบทำงานได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนจัดทำ As-Built Drawing ของงานที่สมบูรณ์ทั้งหมดส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดี และ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง โดยขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตลอดจนขอรับอนุญาตประกอบ กิจการไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา แต่ปรากฏว่าการไฟฟ้านครหลวง ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นชอบให้ สงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาและยกเว้นค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีและแจ้งระงับ การก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าการไฟฟ้านครหลวงจะมีหนังสือตอบ การพิจารณารับซื้อมายังผู้ถูกฟ้องคดี และในระยะเวลาเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกิจการโรงงานได้โดยผู้ถูกฟ้องคดียังคงอุทธรณ์คำสั่งของหน่วยงานดังกล่าวอยู่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับผิดสัญญางานจ้าง โดยอ้างว่า การไฟฟ้านครหลวงแจ้งว่าเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการนี้ได้เนื่องจากเอกสารประกอบ การพิจารณายังไม่ถูกต้อง คือ Test Report Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด ซึ่งเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามสัญญา มาตั้งแต่ต้น และมีผลทำให้หนังสือแจ้งระงับการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นโมฆะ

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงมีหนังสือโต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิคตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน



/(Term of...

(Term of Reference) ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และตามสัญญาจ้างทุกประการ และผู้ฟ้องคดีก็มีได้นิ่งนอนใจโดยได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และจากการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่าเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ในสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำและความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีผิดพลาดเอง โดยผู้ฟ้องคดีพยายามช่วยเหลือโดยทำการศึกษาและทดสอบเครื่อง Inverter เพื่อให้ได้รุ่นและขนาดที่ถูกต้องตามกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อใช้แทนเครื่องเดิม โดยผู้ฟ้องคดีดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง Inverter เป็นยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๖ เครื่อง ซึ่งราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ตรงตามข้อกำหนดและขอบเขตของสัญญามาใช้แทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีก็รับทราบและมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเปลี่ยนแปลงรุ่นของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ดังกล่าวได้ ซึ่งในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ การไฟฟ้านครหลวงอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงได้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยเปลี่ยนลักษณะของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) เป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์ (๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง) จำนวน ๖ เครื่อง ยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ผลิตในประเทศไทย ตามที่ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้านครหลวงให้ประกอบกิจการไฟฟ้าครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาจ้างโดยทำงานล่าช้าทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียหาย และคิดค่าปรับวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท จำนวน ๓๔๔ วัน เป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๓๐๖,๐๘๐.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือโต้แย้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีโดยชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีพฤติกรรมผิดสัญญา และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท และขอคืนเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท ตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับฟังและยังคงมีหนังสือยืนยันเช่นเดิม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินคงเหลือหลังจากหักค่าปรับหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่ออุทธรณ์โต้แย้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยและไม่ชำระค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงขอคิดค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งมอบงานพร้อมขอเบิกเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจนถึงวันฟ้อง



/เป็นเวลา...

เป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน ๒๙ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ วัตต์ (๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง) จำนวน ๖ เครื่อง ยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเปลี่ยนแปลงจากสัญญาจ้างเดิมที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อเครื่องแปลงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดถึงวันฟ้อง จำนวน ๔,๔๘๕,๗๒๕.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๙๖๓,๗๔๕ บาท นับแต่วันถัดจากฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔,๔๘๕,๗๒๕.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๙๖๓,๗๔๕ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างเหมาติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในหน่วยงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแผนงานเคหะและชุมชน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญในสัญญาตามรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO อนุกรม ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ และระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๐๔ ในกิจการขอเขตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ ๑๘๔๓-๒๕๔๒ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล TUV ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีโครงการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อเป็นการลดค่ากระแสไฟฟ้ารวมถึงการผลิตไฟฟ้าจำหน่ายเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการสาธิตระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชน ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาเป็นแบบอย่างในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมีเป้าหมายติดตั้ง



/ระบบผลิต...

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ ๓๐ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และต่อเชื่อมเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง แล้วนำไฟฟ้าที่เหลือมาจำหน่ายแก่ประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรีต่อไป ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิด สัญญาต่อผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์รวมทั้งข้อกำหนด ในสัญญาทุกประการ แต่ผู้ฟ้องคดีเองที่เป็นฝ่ายผิดสัญญาและไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก ผู้ถูกฟ้องคดี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรี ตามประกาศเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลโดยเสนอ ราคาต่ำสุดเป็นเงินจำนวน ๙,๖๑๐,๗๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานเป็นไปตามสัญญาจ้างจึงตรวจรับงานไว้ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และชำระค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างเป็นไปตามสัญญา จึงตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ และชำระค่าจ้างงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๘๔๔,๒๘๐ บาท ต่อมา ในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้างงวดที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการขออนุญาตจำหน่าย ไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๕๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ สอบถามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของ ผู้ฟ้องคดีที่ต้องดำเนินการตามสัญญาจ้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๐๐๑/๕๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยอ้างว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าต่อการไฟฟ้านครหลวง ผู้ฟ้องคดี ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนรับผิดชอบในการอนุญาตรับซื้อไฟฟ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาซื้อไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง คือ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไม่มีอำนาจในการพิจารณาซื้อไฟฟ้าได้เอง เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทำหน้าที่ในการพิจารณาซื้อไฟฟ้าแทน

โดยมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเหตุดังกล่าว ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะเป็นนโยบายของรัฐ และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเร่งรัดหรือดำเนินการใดๆ ให้ทันระยะเวลาตามสัญญาคือวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาปัญหา อุปสรรคดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเร่งรัดหรือดำเนินการใดๆ ได้ จึงมี



/หนังสือ...

หนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๗๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าการไฟฟ้านครหลวงจะมีหนังสือตอบรับการพิจารณา รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา การไฟฟ้านครหลวงมีหนังสือ ที่ มท ๕๒๑๖/๒.๑๘/๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งความคืบหน้ากรณีการขอจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า VSPP ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ขั้นตอนในการขอจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ VSPP ของการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันมี ๔ ขั้นตอน โดยโครงการ VSPP ของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอน การพิจารณารับซื้อไฟฟ้า เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณายังไม่ถูกต้อง คือ Test Report Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างรอเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้ประสานกับนางอัจฉรา คุ่มภัย ตัวแทนผู้รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า และนายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว เพื่อการไฟฟ้านครหลวงจะได้พิจารณาและนำเสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณานุมัติต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๓๓๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดดำเนินงาน เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีการ รายงานผลความคืบหน้าหรือกำหนดการแล้วเสร็จของโครงการนับแต่วันที่ส่งระงับการก่อสร้าง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๔๖๘๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญาพร้อมทั้งยกเลิกหนังสือแจ้งระงับการก่อสร้าง เนื่องจาก ตรวจสอบพบว่าตามหนังสือของการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท ๕๒๑๖/๒.๑๘/๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งว่า เหตุที่ไม่สามารถพิจารณานุญาตให้ดำเนินโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อการไฟฟ้านครหลวงไม่ถูกต้องจึงมีผลทำให้ หนังสือแจ้งระงับการก่อสร้างเป็นโมฆะ และผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า กว่ากำหนดในอัตราวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๒๓๙ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน ๒,๒๙๖,๙๕๗.๓๐ บาท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและให้ เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน มิฉะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๔๖๘/๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ชี้แจงเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดทางด้าน เทคนิคตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และคณะกรรมการ ประกวดราคาพิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน และข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสม และที่เอกสารประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า ไม่ถูกต้องนั้น มิได้หมายความว่า Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL ผิดข้อกำหนดของสัญญา



/เพียงแต่...

เพียงแต่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด โดยผู้ฟ้องคดี
 ประสานกับบริษัทผู้ผลิตและนำส่งเอกสารตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงแล้วประมาณ
 ร้อยละ ๙๐ ซึ่งยังขาดผลการทดสอบบางรายการที่ห้องทดสอบในต่างประเทศไม่สามารถรับทดสอบ
 ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีประสานกับการไฟฟ้านครหลวงพร้อมทั้ง
 ประสานกับห้องทดสอบภายในประเทศ คือ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์
 แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๖
 กันยายน ๒๕๕๔ และจะนำส่งการไฟฟ้านครหลวงต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ
 ๕๒๐๑๐/๕๓๒๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ชี้แจงผู้ฟ้องคดีว่า การพิจารณาของคณะกรรมการ
 ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามเอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นมา
 เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศเท่านั้น มิใช่เป็นการ
 ตรวจสอบจากหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองโดยตรง ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นภายหลัง
 ผู้ถูกฟ้องคดีอาจพิจารณาได้ว่าผู้เสนอราคาจงใจให้เอกสารอันเป็นเท็จ อย่างไรก็ตามในเอกสาร
 ประมูลการจ้างข้อ ๘ ในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ
 ขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาค และทำการขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตลอดจนได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
 ไฟฟ้าและได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาค เพื่อความรัดกุมและเป็นการป้องกันความผิดพลาดมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
 ซึ่งผลการพิจารณาจากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งว่า “เหตุที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการนี้ให้ได้
 เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณายังไม่ถูกต้อง คือ Test Report Inverter รุ่น SMC
 ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด” ซึ่งถือ
 ว่าการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามสัญญางวดสุดท้าย คือ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
 ขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงไฟฟ้า (VSPP) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลา
 ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีเผื่อระยะเวลาในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้วยแล้ว
 เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาถึง ๒๖๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดการ
 ใส่ใจและติดตามงาน จึงเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน หากพ้นกำหนด
 ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๕๑๑/๕๔
 ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งยืนยันที่จะดำเนินงานต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญาทุกประการ
 หากผู้ฟ้องคดีผิดเงื่อนไขนิติให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้ประสานกับการไฟฟ้า
 นครหลวง แผนกวิจัยและพัฒนาแล้ว เมื่อเอกสารครบถ้วนทุกประการการไฟฟ้านครหลวงสามารถ
 แจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าผู้ถูกฟ้องคดีได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร และขอให้



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแก้ไขสัญญาโดยให้ผู้ฟ้องคดีใช้ Inverter ยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง จำนวน ๖ เครื่อง/งาน ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงทุกประการ โดยผู้ฟ้องคดีตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๖๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงการไฟฟ้านครหลวง โดยมอบอำนาจให้นางอัจฉราทิพย์ คุ่มภัย ติดต่อประสานงานเรื่องการขอจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้สามารถดำเนินการด้วยความรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๕๓๕/๕๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ที่ไม่ผ่านข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง เป็นยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง จำนวน ๖ เครื่อง/งาน แทน เพื่อประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๖๑๖๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานจ้างตามสัญญาต่อไปได้ และแจ้งว่าปัจจุบันมีค่าปรับจากการผิดสัญญาวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท จำนวน ๓๒๓ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๑๐๔,๒๕๖.๑๐ บาท ซึ่งค่าปรับมีจำนวนสูงกว่าเงินค่าจ้างคงเหลืองวดสุดท้ายที่คงเหลือเพียง ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท กับมีหลักประกันสัญญาจ้างอีกจำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีทันที ต่อมา การไฟฟ้านครหลวงมีหนังสือ ที่ มท ๕๒๑๖/๒.๒๕๕/๕๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าได้พิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และจะแจ้งผลให้ทราบเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้รับซื้อไฟฟ้าได้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีนำเช็คธนาคารธนชาติส่งจ่ายผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท มอบไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นประกัน ต่อมา การไฟฟ้านครหลวงมีหนังสือ ที่ มท ๕๒๕๗/๒๑.๑๙๓/๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๑๓๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยเร็ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๐๘๔/๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายพร้อมทั้งขอเบิกเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๑๘๘๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำ



/บันทึก...

บันทึกข้อตกลงซื้อขายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) โดยมีสาระสำคัญว่า ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หน้า ๕ ข้อ ๕ ดังนี้ เดิมกำหนด “คุณลักษณะของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์ (๑๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง) จำนวน ๓ เครื่อง ยี่ห้อ SMC รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ผลิตจากประเทศเยอรมนี” เป็น “คุณลักษณะของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์ (๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง) จำนวน ๖ เครื่อง ยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ผลิตจากประเทศไทย” ตามที่ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๒.๑ ตามแค่ตาดล็อก ยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ จำนวน ๒ แผ่น ข้อ ๓ ข้อความอื่นใดนอกเหนือที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๔๘๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ต่อมา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๑๓๒/๕๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๒๕๙๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาจำนวน ๔๒๘ วัน แต่ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นช่วงที่ต้องรอให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อขายไฟฟ้ระหว่างการผลิตไฟฟ้ากับ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่นอกเหนือจากการควบคุม ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี จึงยกเว้นค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวน ๘๔ วัน คงเหลือระยะเวลาที่ส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดจำนวน ๓๔๔ วัน อัตราค่าปรับวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๓๐๖,๐๘๐.๘๐ บาท และเมื่อหักกลับกับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท และหลักประกันสัญญาจำนวน ๔๘๐,๓๕๓ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักเอาจากเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายตามสัญญาจ้างข้อ ๑๗ แล้ว มียอดเงินเบิกจ่ายคงเหลือคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๗,๖๖๔.๒๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๑๘๗/๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนเรื่องการคิดเงินค่าปรับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาซื้อขายไฟฟ้าจากหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดี



/แจ้งปัญหา...

แจ้งปัญหาอุปสรรคให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทันทีก่อนถึงกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟ้ายังไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทำการเสนอและสั่งซื้ออุปกรณ์ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานตามสัญญาพิพาท แต่เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับบางประการซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการได้ภายในกำหนด และขอยืนยันที่จะเบิกเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท พร้อมขอคืนเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๐๘/๔๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ยืนยันกับผู้ฟ้องคดีว่า ตามสัญญาพิพาทกำหนดให้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าความล่าช้าของการดำเนินการเกิดจากความไม่ถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา คือ Test Report Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด และเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารในขั้นแรก ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อนุมัติเห็นชอบ หากเอกสารดังกล่าวมีความถูกต้องการพิจารณาย่อมไม่ล่าช้า ประกอบกับเอกสารที่ยื่นไปนั้นยังมีได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนความล่าช้าจึงไม่ได้เกิดจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจง และตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดข้อกำหนด ส่วนที่ ๖ ในแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า (สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก) กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้อินเวอร์เตอร์จะต้องปฏิบัติตาม ๑) IEEE ๑๕๔๗ และ Underwriter Lab UL ๑๗๔๑ หรือ ๒) IEC ๑๖๗๒๗ และ IEC ๖๒๑๑๖ หรือ ๓) มาตรฐานอื่น ๆ ที่ กฟน. ยอมรับ โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และในรายละเอียดของสัญญาเองก็กำหนดให้เครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อที่จะใช้งานจะต้องมีการติดตั้งใช้งานในหน่วยงานราชการในประเทศ และจะต้องมีผลทดสอบจากสถาบันการศึกษา หรือผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารผลการทดสอบ และหนังสือรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แนบเอกสารข้อกำหนดสำหรับ Inverter (ฉบับร่าง) ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย พ.ศ. ๒๕๕๔ มาพร้อมหนังสือ ที่ เอส พี ๐๐๘๕/๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นเหตุผลประกอบการชี้แจงกรณีหน่วยงานของรัฐ (การไฟฟ้านครหลวง) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดตามร่างฉบับดังกล่าว ได้แก่ การใช้



/มาตรฐาน...

มาตรฐาน IEEE ๑๕๔๗ ในการทดสอบด้านคุณภาพของกระแสไฟฟ้าและการเพิ่มข้อกำหนดทางเทคนิค ๒ ข้อ ได้แก่ การกำหนดค่าช่วยแรงดันทำงานของ Inverter และการกำหนดระยะเวลาการเชื่อมต่อหลังไฟฟ้ากลับคืน ข้อกำหนดดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัดเนื่องจากยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ประกอบกับเอกสารที่แสดงผลการทดสอบของอุปกรณ์ที่ผ่านการยอมรับจากการไฟฟ้านครหลวง (เอกสารชุดทดสอบยี่ห้อ LEONICS) ของผู้ฟ้องคดีนั้น ดำเนินการทดสอบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนการทำสัญญาพิพาทและก่อนการจัดทำข้อกำหนดฉบับร่างนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดฉบับร่างนี้ไม่มีผลกับการยื่นเอกสารแสดงผลการทดสอบ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า เหตุแห่งความล่าช้าเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง มิใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับซื้อของหน่วยงานของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับเงินค่าจ้างที่เหลือจำนวน ๓๐,๗๑๘.๓๑ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มารับเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะได้พิจารณาในแต่ละขั้นตอนภายใต้กรอบของหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้ผิดสัญญาโดยใช้สิทธิไม่สุจริตในการนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) รุ่น SNC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ที่ผลิตจากประเทศเยอรมนี ขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๐,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง ซึ่งตรงกับคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference) โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า คุณสมบัติของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) จะต้องมีความไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์ และเป็นชนิด Grid-connected Inverter Indoor Type หรือเทียบเท่าในการออกแบบ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าได้ โดยมีขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่องและเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference) โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ว่า คุณสมบัติของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) จะต้องมีความไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง ยี่ห้อ SMA รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ผลิตจากประเทศเยอรมนี และเป็นชนิด Grid-connected Inverter Indoor Type หรือเทียบเท่าในการออกแบบ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าได้ โดยขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง โดยผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคุณสมบัติ



/ทางด้าน...

ทางด้านเทคนิคที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอแล้ว และเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงตกลงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินโครงการดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินงานโดยทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด จำนวน ๒๓๒ แผง บนโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม ให้ระบบทำงานได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนจัดทำ As-Built Drawing ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนตามข้อกำหนดของงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาจะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผลการทดสอบเครื่องแปลงไฟฟ้า (Test Report Inverter) รุ่น SNC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการติดตั้ง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงได้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการดำเนินงานตามสัญญาจ้างงวดที่ ๓ แต่เหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถกำหนดได้ อีกทั้งการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายกำหนดขึ้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ไม่ตรงตามกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงมาตั้งแต่ต้น ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิในการปรับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นระยะเวลา ๓๔๔ วัน และจะต้องชำระค่าปรับวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๓๐๖,๐๘๐.๘๐ บาท โดยนำเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย จำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท และหลักประกันสัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท มาหักเป็นค่าปรับ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท และคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๓๖๓,๗๔๕ บาท (๒,๘๘๓,๒๑๐ + ๔๘๐,๕๓๕) นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานงวดสุดท้ายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงให้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มคิดดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องคดีวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๘๘๒ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๖๐๙,๑๒๐.๗๔ บาท

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท จากการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้าจากเดิม



/ยี่ห้อ...

ยี่ห้อ SMA รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ผลิตจากประเทศเยอรมนี (๑๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง) จำนวน ๓ เครื่อง เป็นยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ผลิตจากประเทศไทย (๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง) จำนวน ๖ เครื่อง เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๕๑๑/๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งยืนยันกับผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาทุกประการ และเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแก้ไขสัญญาโดยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้เครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง จำนวน ๖ เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง แม้จะทำให้ราคาต้นทุนงานสูงขึ้นประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๑๘๘๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ โดยไม่ปรากฏข้อความใดในบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว และเมื่อพิจารณาตามไต่สวนราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเสนอราคางานติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ารวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินจำนวนถึง ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องแปลงไฟฟ้าเป็นยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ผลิตจากประเทศไทย (๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง) จำนวน ๖ เครื่อง ซึ่งมีราคาเพียง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ มีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่าเจ็ดร้อยล้านบาท รวมทั้งเป็นผู้ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้า อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิด เพื่อการจำหน่ายหรือใช้ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมสามารถนำอุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) เดิม ไปใช้ประโยชน์ในกิจการของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีการปรับลดวงเงินก่อสร้างลงจากเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้าใหม่ซึ่งมีราคาลดลงจากเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมไม่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้าตามที่กล่าวอ้าง และไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายในส่วนนี้ได้

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้แทนผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า การฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองหาได้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีไม่ ประกอบกับมาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



/ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีได้ สำหรับค่าทนายความนั้น มาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ในการดำเนินกระบวนการพิจารณา คู่กรณีจะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถที่จะดำเนินการยื่นฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาเองได้โดยไม่ต้องจ้างทนายความ การที่ผู้ฟ้องคดีจ้างทนายความดำเนินการแทนจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีเอง ศาลไม่อาจมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๓,๘๗๒,๘๖๕.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๓,๓๖๓,๗๔๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนบท้ายประกาศเทศบาลนครบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕ ระบุไว้ชัดเจนว่า คุณสมบัติของเครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อที่ใช้งานจะต้องมีการติดตั้งในหน่วยงานราชการในประเทศ และต้องมีผลการทดสอบจากสถาบันการศึกษา หรือผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งการไฟฟ้าได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารผลการทดสอบ และหนังสือรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพร้อมเอกสารเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีคุณลักษณะทางเทคนิคว่าต้องเป็นชนิด Grid-connected Inverter Indoor Type หรือเทียบเท่าในการออกแบบ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าได้ ขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าซื้อแบบโครงการดังกล่าว ก่อนจะยื่นข้อเสนอราคาประมูล ผู้ฟ้องคดีจึงต้องศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดของคุณลักษณะและพิจารณาหลักเกณฑ์ของประกาศประมูลจ้างฯ เป็นอย่างดีแล้ว โดยเฉพาะคุณสมบัติในข้อ ๕ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สามารถจัดให้มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ในงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้และมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่การไฟฟ้ากำหนดอันเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้เสนอเครื่องแปลงไฟฟ้าในครั้งแรก ยี่ห้อ SMA รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ผลิตจากประเทศเยอรมนี ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง จำนวน ๓ เครื่อง (๑๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง) ซึ่งตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๓



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ (แต่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑) หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คุณสมบัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นตามประกาศประมูลจ้างฉบับดังกล่าว ไม่สามารถจะผ่านหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมเสนอราคาแข่งขันครั้งนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประมูลและได้เป็นผู้ชนะการประมูลก็ยังสามารถแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดได้ แต่ผู้ฟ้องคดี ยังคงยืนยันที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ SMA รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ตามที่เสนอในการประมูล ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจรู้ระเบียบและข้อกำหนดของการไฟฟ้าดังกล่าวได้ จนเมื่อใกล้จะครบกำหนดเวลาส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีกลับแจ้งกับผู้ถูกฟ้องคดีว่าไม่สามารถส่งมอบงานได้เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการอนุญาตรับซื้อไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาซื้อและต้องพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าจำนวนมากราย เพื่ออ้างเป็นเหตุในการขอสงวนสิทธิขายระยะเวลาการจ้าง โดยมีได้อ้างถึงความบกพร่องในการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดี จนผู้ถูกฟ้องคดีหลงเชื่อจึงให้ระงับการก่อสร้าง แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีสอบถามข้อเท็จจริงจากการไฟฟ้านครหลวงกลับพบว่าสาเหตุความล่าช้าของการพิจารณาซื้อไฟฟ้าเกิดจากเอกสาร Test Report Inverter รุ่น SNC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาเสนอให้การไฟฟ้าตรวจสอบในขั้นตอนที่ ๑ นั้น ยังไม่ถูกต้อง และอยู่ระหว่างการรอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพิจารณาต่อไป จึงขัดแย้งกับหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ที่จะมาประกอบในการออกแบบการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีการจดทะเบียนบริษัทประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมจะต้องมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานต่างๆ กับการไฟฟ้า และต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าเป็นอย่างดีว่าต้องใช้อุปกรณ์ประเภทใด เอกสารประกอบการพิจารณาอย่างใด ดังนั้น เหตุล่าช้าเพราะเอกสารที่ส่งมาให้พิจารณาไม่ถูกต้องตามระเบียบของไฟฟ้านครหลวง จึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ศึกษาและพิจารณาถึงระเบียบและข้อกำหนดของการไฟฟ้าก่อนการเข้าร่วมประมูลและดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะเรียกค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญานับตั้งแต่ครบกำหนดส่งมอบงานจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ โดยสามารถหักเอาเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายรวมถึงเงินตามหลักประกันสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดสุดท้าย หลังจากหักค่าปรับแล้วคงเหลือเงินค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๗,๖๖๔.๒๐ บาท ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงถูกต้องและชอบแล้ว อนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าภายหลังจากการตรวจรับงาน ผู้ฟ้องคดีเริ่มจำหน่าย



/ไฟฟ้าให้...

ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๓ ปี ๖ เดือน เป็นเงินจำนวน ๓๒๓,๔๔๙.๑๙ บาท และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น ถ้าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา คือ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีควรจะมียาได้จากการขายไฟฟ้าเดือนละประมาณ ๗,๗๐๑.๑๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับรวมเป็นเงินประมาณ ๓๖๙,๖๕๖.๑๖ บาท ค่าปรับในคดีนี้จึงไม่สูงเกินส่วนและชอบแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และขอถือเอาคำพิพากษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี นั้น กำหนดให้ต้องดำเนินการตามแบบและข้อตกลงตามสัญญาให้แล้วเสร็จในการทำงานงวดที่สองทั้งหมด จึงจะสามารถดำเนินการในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ได้ ซึ่งก็รับกันทั้งสองฝ่ายว่างานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเสร็จและได้มีการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาครบถ้วนแล้ว ส่วนการดำเนินการงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีดำเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์อีก และสัญญาจ้างกำหนดให้ทำงานงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ จึงแปลความได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วทุกประการ ส่วนการพิจารณาระยะเวลา รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือชี้แจงปัญหาแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงประกาศชะลอการรับแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือระงับการก่อสร้างงานจ้างกับผู้ฟ้องคดี จนกว่าการไฟฟ้านครหลวงจะมีหนังสือตอบรับการพิจารณาจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามข้อเท็จจริงไม่มีการดำเนินการติดตั้งระบบใดๆ แล้ว แต่เป็นการขยายระยะเวลาในการดำเนินการในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีทราบมาแต่ต้นว่ามีได้เกิดจากความผิดใดๆ ของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังได้ยื่นอุทธรณ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และชี้แจงข้อมูลการขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันล่วงพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว และการที่การไฟฟ้านครหลวงได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด นั้น อุปกรณ์ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดขึ้นตามสัญญาซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการติดตั้งให้



/ครบถ้วน...

ครบถ้วนตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ผ่านการพิจารณาของการไฟฟ้านครหลวงและมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับผิดสัญญา โดยอ้างว่าสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ และเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ให้ได้ เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณายังไม่ถูกต้อง คือ Test Report Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ผิดพลาดและอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามสัญญาตั้งแต่ต้นมีผลทำให้หนังสือระงับการจ้างก่อสร้างเป็นโมฆะ และแจ้งขอสงวนสิทธิค่าปรับผิดสัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้พยายามดำเนินการติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นมาแทน Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐ TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด คือ Inverter ยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง จำนวน ๖ เครื่อง/งาน มีต้นทุนและราคาสูงขึ้นถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบและได้มอบอำนาจให้พนักงานของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับมอบอำนาจและเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณารับซื้อและได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือส่งมอบงานพร้อมขอเบิกเงินงวดสุดท้าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับอ้างว่าการติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดตั้งแต่เริ่มแรกและอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและปรับผู้ฟ้องคดีคงเหลือเงินค่าจ้าง ๕๗,๖๖๔.๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งถึงผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสียหายและถูกโต้แย้งสิทธิ

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีและพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยให้ชำระภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดต่อไป

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบบิโเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมี



/วัตถุประสงค์...

วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
 สำหรับใช้ในศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อเป็นการลด
 ค่ากระแสไฟฟ้ารวมถึงการผลิตไฟฟ้าจำหน่ายเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง และ
 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการสาธิตระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็น
 พลังงานสะอาดให้หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชน ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาเป็นแบบอย่าง
 ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ฟ้องคดีเข้าซื้อแบบและยื่นข้อเสนอตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ต่อมา
 ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงินค่าจ้างจำนวน
 ๙,๖๑๐,๗๐๐ บาท และตกลงทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 มีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๘๐ วัน โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ ตกลง
 จ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานสำรวจ และเสนอรูปแบบ
 การติดตั้ง Shop Drawing ทั้งระบบมาให้ และทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด ๒๓๒ แผง
 บนโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ งวดที่ ๒
 ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓,๘๔๔,๒๘๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 ทั้งหมด และติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Inverter) พร้อมเชื่อมต่อบริเวณไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม
 ให้ระบบทำงานได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนจัดทำ As-Built Drawing ของงานที่เสร็จ
 สมบูรณ์ทั้งหมดส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจ
 การจ้างตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
 ๒๕๕๓ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดี
 ปฏิบัติงานขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้ทำการขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตลอดจนได้รับอนุญาต
 ประกอบกิจการไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผล
 การพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
 ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินงานตามสัญญาจ้าง
 และส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และชำระ
 ค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
 ได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ และชำระค่าจ้างงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน
 ๓,๘๔๔,๒๘๐ บาท ในระหว่างการทำงานตามสัญญาจ้างงวดที่ ๓ ที่กำหนดให้ดำเนินการขออนุญาต
 จำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง และขั้นตอนการขอใบอนุญาต
 ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ฟ้องคดี
 จึงมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๐๐๑/๕๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงปัญหาอุปสรรค



/และขอสงวน...

และขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาว่า หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนรับผิดชอบในการรับซื้อไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณาซื้อไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงมีประกาศ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ให้ชะลอการรับแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมไว้ก่อน และต่อไปการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง คือ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่มีอำนาจในการพิจารณาซื้อไฟฟ้าได้เอง โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทำหน้าที่ในการพิจารณาซื้อไฟฟ้าแทน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๗๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าการไฟฟ้านครหลวงจะมีหนังสือตอบรับการพิจารณาซื้อไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา การไฟฟ้านครหลวงมีหนังสือ ที่ มท ๕๒๑๖/๒.๑๘/๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งความก้าวหน้าเรื่องการขอจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (VSPP) ว่า ขั้นตอนในการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ VSPP ของการไฟฟ้านครหลวงปัจจุบันมี ๔ ขั้นตอน คือ ๑. ขั้นตอนการพิจารณาซื้อไฟฟ้า ๒. ขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ๓. ขั้นตอนการตรวจสอบระบบเชื่อมโยง และ ๔. ขั้นตอนการกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สำหรับโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ คือ ขั้นตอนการพิจารณาซื้อไฟฟ้า เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณายังไม่ถูกต้อง คือ Test Report Inverter รุ่น SNC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างรอเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๓๓๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินงานตามสัญญาโดยเร็วเนื่องจากล่วงเลยเวลาการปฏิบัติงานนานแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๔๖๘๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับผิดสัญญา โดยอ้างว่า “เหตุที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณายังไม่ถูกต้อง คือ Test Report Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด” จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามสัญญามาตั้งแต่ต้นและมีผลทำให้หนังสือแจ้งระงับการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นโมฆะ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง คือวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๒๓๙ วัน ในอัตราวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒,๒๙๖,๙๕๗.๓๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีเร่งแก้ไขงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อไป ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๔๖๘/๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนด



/ในสัญญา...

ในสัญญาแล้วเพราะผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิคตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสม และเหตุที่เอกสารประกอบการพิจารณาซื้อไฟฟ้าไม่ถูกต้องนั้น มิได้หมายความว่า Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ผิดข้อกำหนดของสัญญา เพียงแต่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด โดยผู้ฟ้องคดีได้ประสานกับบริษัทผู้ผลิตและได้นำส่งเอกสารตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงแล้วประมาณร้อยละ ๙๐ ซึ่งยังขาดผลการทดสอบบางรายการที่ห้องทดสอบในต่างประเทศไม่สามารถรับทดสอบตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงพร้อมทั้งประสานกับห้องทดสอบภายในประเทศ คือ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ และจะนำส่งการไฟฟ้านครหลวงต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๕๓๒๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเป็นไปตามเอกสารที่ผู้เสนอราคาเสนอมาเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศเท่านั้น มิใช่เป็นการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองโดยตรง และการกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้เผื่อระยะเวลาสำหรับการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกไว้แล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถควบคุมได้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ผ่อนปรนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพอสมควรแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาถึง ๒๖๗ วัน จึงให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๕๑๑/๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งยืนยันกับผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาทุกประการ หากดำเนินการผิดเงื่อนไขยินดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับได้ตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง แผนกวิจัยและพัฒนาแล้ว โดยเมื่อเอกสารครบถ้วนการไฟฟ้านครหลวงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาซื้อไฟฟ้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแก้ไขสัญญาโดยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้ Inverter ยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง จำนวน ๖ เครื่อง/งาน ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงทุกประการ แม้จะทำให้ราคาค่าต้นทุนงานสูงขึ้นประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียินดีที่จะรับผิดข้อบกพร่องนี้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๕๓๕/๕๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ขอเปลี่ยนเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) เป็นยี่ห้อ LEONICS รุ่น APOLLO G-๓๐๕ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง



/จำนวน...

จำนวน ๖ เครื่อง/งาน แทนของเดิมที่ไม่ผ่านข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประกอบ การพิจารณารับซื้อไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๖๑๖๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานตามสัญญาต่อไปได้ พร้อมทั้ง แจ้งว่าปัจจุบันมีค่าปรับจากการผิดสัญญาวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท จำนวน ๓๒๓ วัน คิดเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๑๐๔,๒๕๖.๑๐ บาท ซึ่งค่าปรับมีจำนวนสูงกว่าเงินค่าจ้างคงเหลืองวดสุดท้ายที่คงเหลือ เพียง ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดียังมีหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดเวลา ดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีทันที ต่อมา การไฟฟ้านครหลวง มีหนังสือ ที่ มท ๕๒๑๖/๒.๒๘๑/๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ พิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วถูกต้องครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และจะแจ้งผลให้ทราบเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้รับซื้อไฟฟ้าได้ ต่อมา การไฟฟ้านครหลวง มีหนังสือ ที่ มท ๕๒๕๗/๒๑.๑๘๓/๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะกรรมการ บริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๑๓๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามขั้นตอนการทำสัญญาขายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ ระบบให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างโดยเร็ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๐๘๔/๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายพร้อมทั้งขอเบิกเงินค่าจ้างงวด สุดท้าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๑๘๘๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีเข้าทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ผู้ฟ้องคดีเข้าทำบันทึก ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๑๓๒/๕๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ขอส่งมอบงาน พร้อมเบิกเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายอีกครั้ง และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๒๕๙๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติตรวจรับงานจ้างงวด สุดท้ายของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดเวลา ตามสัญญาจำนวน ๔๒๘ วัน แต่ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นช่วงที่ต้องรอให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่นอกเหนือจากการควบคุม ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องของ ผู้ฟ้องคดี จึงยกเว้นค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวน ๘๔ วัน คงเหลือระยะเวลาที่ส่งมอบงาน



/ล่าช้าเกิน...

ล่าช้าเกินกำหนดจำนวน ๓๔๔ วัน อัตราค่าปรับวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๓๐๖,๐๘๐.๘๐ บาท และเมื่อหักกลับกับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท และหลักประกันสัญญาจำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท มียอดเงินเบิกจ่ายคงเหลือคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๗,๖๖๔.๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๑๘๗/๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนเรื่องการคิดเงินค่าปรับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาข้อข้อไฟฟ้าจากหน่วยงานของรัฐซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี และยืนยันที่จะขอเบิกเงินงวดสุดท้ายจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท พร้อมขอคืนเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๐๘/๔๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ยืนยันกับผู้ฟ้องคดีว่าความล่าช้าของการดำเนินการเกิดจากความไม่ถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา คือ Test Report Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดและไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับซื้อของหน่วยงานของรัฐ (กฟน.) ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๐๕/๔๗๑๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๐๕/๖๖๘๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๐๕/๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายซึ่งคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๗๑๓.๓๑ บาท ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปปรับเงินจำนวนดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๐๘๕/๕๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ อุทธรณ์โต้แย้งการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างและขอให้งดค่าปรับอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔,๔๘๕,๗๒๕.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๙๖๓,๗๔๕ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๓,๙๗๒,๘๖๕.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๓๖๓,๗๔๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา พร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด



/พิเคราะห์...

พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กำหนดว่า คุณสมบัติของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์ เครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ยี่ห้อที่จะใช้งาน จะต้องมีการติดตั้งใช้งานในหน่วยงานราชการในประเทศ และมีผลทดสอบจากสถาบันการศึกษา หรือผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุญาตให้เชื่อมต่อเข้าระบบ สายส่งของการไฟฟ้าได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารผลการทดสอบ และหนังสือ รับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคาเพื่อ ประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้ ๑. เป็นชนิด Grid-connected Inverter Indoor Type หรือเทียบเท่าในการออกแบบ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าได้ ขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง... ๑๐. ได้รับมาตรฐาน DIN VDE ๐๑๒๖ หรือ IEEE ๙๒๙ และได้รับการรับรองจาก TUV หรือเทียบเท่า โดยมีเอกสารแสดงมา พร้อมกับเอกสารเสนอราคา... สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๙,๖๑๐,๗๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ดังนี้ งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติงานสำรวจ และเสนอรูปแบบการติดตั้ง Shop Drawing ทั้งระบบมาให้ และทำการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด จำนวน ๒๓๒ แผง บนโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้วให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ งวดที่ ๒ ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓,๘๔๔,๒๘๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด และติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Inverter) พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมให้ระบบทำงานได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนจัดทำ As-Built Drawing ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้วให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และงวดที่ ๓ ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้ทำการขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตลอดจนได้รับอนุญาต ประกอบกิจการไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผล การพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

/ให้แล้วเสร็จ...



ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า
เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยได้ วรรคสอง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อ ๑๕ ค่าปรับ หากผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท และ
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง
เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้าง
ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย
อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้อีกด้วย วรรคสอง ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า
ผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม
ข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน
ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อ ๑๗
การกำหนดค่าเสียหาย ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ วรรคสอง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็น
ค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด และรายละเอียด
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อกำหนดและขอบเขตงาน
(Term of Reference) โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า
๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕ กำหนดว่า คุณลักษณะของ
เครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง
ยี่ห้อ SMA รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ผลิตจากประเทศเยอรมนี เครื่องแปลงไฟฟ้า Grid Connected
Inverter ยี่ห้อที่จะใช้งาน จะต้องมีการติดตั้งใช้งานในหน่วยงานราชการในประเทศ และมีผลทดสอบ
จากสถาบันการศึกษา หรือผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อนุญาตให้เชื่อมต่อเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสาร



/ผลการทดสอบ...

ผลการทดสอบ และหนังสือรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพร้อมกับเอกสาร เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ ๑. เป็นชนิด Grid-connected Inverter Indoor Type หรือเทียบเท่าในการออกแบบ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าได้ ขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ วัตต์/เครื่อง

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าซื้อแบบและเสนอราคาประมูลจ้างตาม ประกาศผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศดังกล่าว วงเงินค่าจ้างจำนวน ๙,๖๑๐,๗๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาผู้ฟ้องคดีติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน แบ่งงวดงาน ออกเป็น ๓ งวด โดยงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทำงาน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเสร็จและส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานและได้ชำระเงินค่าจ้างทั้งสองงวดดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ในระหว่าง การดำเนินงานงวดที่ ๓ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยง ระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ตลอดจนขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๕๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ สอบถามไปยังการไฟฟ้านครหลวงเกี่ยวกับขั้นตอน และระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๒๑๖/๒.๑๘/๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า โครงการ ของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ ๑ คือ ขั้นตอนการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า เนื่องจากเอกสาร ประกอบการพิจารณายังไม่ถูกต้อง คือ Test Report Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐ TL-๑๐ ยี่ห้อ SMA ไม่เป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดและการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างการรอเอกสารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๓๓๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานตามสัญญา และมีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๐๑๐/๔๖๘๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับและให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ เอส พี ๐๔๖๘/๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ขี้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว เนื่องจากได้เสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิคตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานตามเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเนื่องจาก



/มีคุณสมบัติ...

มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสม และเหตุที่เอกสารประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าไม่ถูกต้อง มิได้หมายความว่า Inverter รุ่น SMC ๑๑๐๐๐TL-๑๐ ผิดข้อกำหนดของสัญญา เพียงแต่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด โดยผู้ฟ้องคดีได้ประสานกับบริษัทผู้ผลิตและได้นำส่งเอกสารตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงแล้วประมาณร้อยละ ๘๐ ยังขาดผลการทดสอบบางรายการที่ห้องทดสอบในต่างประเทศไม่สามารถรับทดสอบตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงได้ ผู้ฟ้องคดีได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงพร้อมทั้งประสานกับห้องทดสอบภายในประเทศ คือ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) แล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ และจะนำส่งการไฟฟ้านครหลวงต่อไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่การไฟฟ้านครหลวงยังไม่พิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดี โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาล่าช้า นั้น สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดียังส่งเอกสารให้การไฟฟ้านครหลวงไม่ครบถ้วน โดยขาดผลการทดสอบของเครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ SMA รุ่น SMC ๑๑๐๐๐ TL-๑๐ จากสถาบันการศึกษาและอยู่ระหว่างการรอเอกสารดังกล่าวจากสถาบันการศึกษา ซึ่งตามข้อ ๕ ของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องแปลงไฟฟ้าที่จะใช้งานว่า นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๕ แล้ว ยังกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารผลการทดสอบ และหนังสือรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาพร้อมกับเอกสารเสนอราคาด้วย การที่ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารเสนอราคาประมูลจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่ได้ระบุว่า จะใช้เครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อใด และไม่มีผลการทดสอบของเครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อที่จะใช้งานดังกล่าว อันเป็นการเสนอเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของเอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างฯ ทั้งนี้ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นฝ่ายเสนอพัสดุพึงทราบว่า พสดุที่ตนเสนอในซองนั้น เป็นพัสดุที่มีเอกสารรับรองผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน อันอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติตามสัญญาล่าช้าได้ ทำให้เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีเหตุที่จะอ้างได้ว่าการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้าเกิดจากความบกพร่องหรือความผิดของฝ่ายผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลจ้างและได้ตกลงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินงานตามสัญญาโดยกำหนดเจาะจงไว้ในสัญญาให้ใช้เครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ SMA รุ่น SMC ๑๑๐๐๐ TL-๑๐ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอเครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อและรุ่นดังกล่าวในเอกสารเสนอราคา เป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบเครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อและรุ่นดังกล่าวได้ และยอมรับให้มีการส่งมอบเป็นเครื่องแปลงไฟฟ้ายี่ห้อและรุ่นอื่นนั้น เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนบกพร่องในการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้าที่เกิดขึ้นและต้องรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงของความบกพร่องของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาว่า โดยที่ค่าปรับในสัญญา



/ที่รัฐเป็น...

ที่รัฐเป็นคู่สัญญานั้น นอกจากจะมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งต้องเคารพต่อเจตจำนงของคู่สัญญาแล้ว ยังเป็นมาตรการเพื่อให้คู่สัญญาเคารพและไม่บิดพลิ้ว ต่อการปฏิบัติตามสัญญาของตนที่ให้ไว้แก่รัฐ เพราะเมื่อรัฐได้ใช้สัญญาเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย ในการจัดทำบริการสาธารณะ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคจากสัญญาดังกล่าวก็ย่อมกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะเป็นผลเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม จึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับซึ่งศาล มีอำนาจที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้หากศาลเห็นว่าเบี้ยปรับดังกล่าวมีจำนวนสูงเกินส่วน ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีนี้แม้ว่าความล่าช้า ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการเลือกใช้เครื่องแปลงไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง เป็นเหตุให้การพิจารณาปรับซื้อไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีต้องล่าช้าออกไปและเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีก็ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้ดำเนินการเปลี่ยน เครื่องแปลงไฟฟ้าใหม่ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง และ คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้มีมติเห็นชอบให้ การไฟฟ้านครหลวงรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จนแล้วเสร็จและส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จนในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ของโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดี ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว เห็นควรกำหนด สัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๕๐ และสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๕๐ และเมื่อสัญญาจ้างเหมาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินโครงการติดตั้งเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติให้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งล่าช้า กว่ากำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นจำนวน ๔๒๘ วัน (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕) คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๔,๑๓๓,๓๗๙.๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดียกเว้นค่าปรับให้จำนวน ๘๔ วัน คงเหลือจำนวน ๓๔๔ วัน ค่าปรับวันละ ๙,๖๑๐.๗๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๓๐๖,๐๘๐.๘๐ บาท เมื่อคิดเป็นสัดส่วนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าปรับจำนวน ๓,๓๐๖,๐๘๐.๘๐ บาท แล้ว คงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน ๑,๖๕๓,๐๔๐.๔๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับจากค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน ๒,๘๘๓,๒๑๐ บาท ไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๐,๑๖๙.๖๐ บาท (๒,๘๘๓,๒๑๐ - ๑,๖๕๓,๐๔๐.๔๐) และคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๔๘๐,๕๓๕ บาท รวมเป็นจำนวน ๑,๗๑๐,๗๐๔.๖๐ บาท (๑,๒๓๐,๑๖๙.๖๐ + ๔๘๐,๕๓๕) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อเป็นกรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่า



/ค่าปรับ...

ค่าปรับดังกล่าวสูงเกินส่วน จึงมิใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระดอกเบี้ยจากเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๓,๙๗๒,๘๖๕.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๓๖๓,๗๔๕ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๗๑๐,๗๐๔.๖๐ บาท คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์บางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายอนุชา สุณสวัสดิกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นิคม ส 1

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

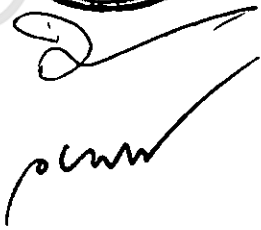


ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นางสุมาลี ลิ้มปโหวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวันชัย กนกอังกูร

